



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARÍA LEYENDA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Exp. N° S01: 0221815/2013 (Conc. 1100) ER-CA-MEM

DICTAMEN CONC. N°: 1379

BUENOS AIRES,

15 NOV 2016

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° SO1: 0221815/2013 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "BANCO SANTANDER S.A., SANTANDER AM HOLDING S.A. Y SHERBROOKE ACQUISITION CORP SPC S/ NOTIFICACION ART 8° LEY 25.156 (Conc. 1100)".

I.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación de concentración económica que se notificó consistió en un Contrato de Inversión Modificado y Rectificado de fecha 23 de agosto de 2013, mediante el cual WARBURG PINCUS LLC y sus sociedades vinculadas (en adelante "WP") y GENERAL ATLANTIC LLC y sus sociedades vinculadas (en adelante "GA") y en conjunto denominados "Los Inversores", a través de la sociedad vehículo denominada SHERBROOKE ACQUISITION CORP SPC, (en adelante "SHEERBROOKE") por un lado y, BANCO SANTANDER S.A. (en adelante "BANCO SANTANDER"), SAM UK INVESTMENT HOLDINGS LIMITED (en adelante "SAM UK"), SAM INVESTMENT HOLDINGS LIMITED (en adelante "SAM") y SANTANDER AM HOLDING, S.L. (en adelante "SAM HOLDING") por otro lado, adquirieron todas ellas tras el cierre, el control conjunto indirecto sobre SAM.
2. SAM es un Fondo Común de Inversión con operaciones en once países en Europa y América Latina: España, Reino Unido, Portugal, Polonia, Alemania, Luxemburgo, Chile, Argentina,



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Puerto Rico, Brasil y México.

3. Por otro lado, las partes indicaron que SHERBROOKE fue constituida por Los Inversores con el fin de poseer la participación indirecta en SAM, y a su vez, es de propiedad directa y exclusiva de SHERBROOKE ACQUISITION HOLDINGS CORP SPC (en adelante "SHERBROOKE HOLDINGS").
4. Asimismo, al momento del Cierre, SHERBROOKE, BANCO SANTANDER y SAM HOLDING celebrarán un acuerdo de accionistas respecto de SAM, en virtud del cual:
 - Los Inversores tendrán derecho a nombrar a 5 Directores en el Directorio de SAM (incluido su Presidente). BANCO SANTANDER tendrá derecho a nombrar a los restantes 5 Directores del Directorio de SAM; y
 - Las Cuestiones Reservadas al Directorio requerirán del voto de la mayoría del Directorio, incluido el voto favorable de por lo menos dos Directores nombrados por los Inversores y dos Directores nombrados por Banco Santander. Las Cuestiones Reservadas al Directorio incluyen la aprobación del Presupuesto y la designación de Ejecutivos Senior. Los inversores han acordado que los Directores nombrados por los Inversores votarán en conjunto en relación con las Cuestiones Reservadas al Directorio.
5. Por otra parte, a efectos de re-estructurar las operaciones a partir de la transacción, las empresas afectadas han firmado una serie de contratos de distribución exclusiva por un plazo de 20 años, prorrogables, cuyo detalle se analiza en la última sección.
6. En forma previa a la operación notificada, BANCO SANTANDER controlaba indirectamente y de manera exclusiva a SAM ARGENTINA. Tras el cierre de la operación, SAM ARGENTINA será controlada de manera conjunta por BANCO SANTANDER y LOS INVERSORES (a través de SHERBROOKE).
7. Según surge de fs. 794 el cierre de la operación se llevó a cabo el día 17 de diciembre de 2013, acreditado por las partes con la copia del Acuerdo de distribución y cambio de control accionario presentado por ante la Comisión Nacional de Valores. En la misma fecha, las partes informan que se celebró una enmienda al Contrato de Inversión M&R, denominado "Supplemental Agreement made of Deed relating to the Amended and Restated Agreement" "el Acuerdo Complementario", donde se informa que WP (IO) XI (CAYMAN) L.P. (CAYMAN)



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA SAZ VERA
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

(en adelante "WP CAYMAN"), es una empresa garante en la presente operación, conforme fs. 815.

8. La operación se notificó con anterioridad a la fecha de cierre indicado.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1. Por parte de Los Inversores

9. WP CAYMAN es una sociedad constituida de acuerdo a la legislación de las Islas Cayman. Según lo señalado por las partes, no poseen participación directa en ninguna sociedad argentina, por lo tanto, no se encuentra inscripta en Argentina ni cuenta con número de CUIT. La única actividad de WP CAYMAN, es la de actuar como vehículo de inversión en SHERBROOKE HOLDINGS. A través de su participación directa en SHERBROOKE HOLDINGS y su participación indirecta en SHERBROOKE, posee una participación indirecta minoritaria en SAM. La última controlante de WP CAYMAN es WARBURG PINCUS (BERMUDA) PRIVATE EQUITY GP LTD. (en adelante "WP BERMUDA GP").
10. WP es una sociedad global que se dedica al private equity establecida hace más de 45 años, que ha invertido en 35 países. A través de sus inversiones, WP es un grupo activo en diferentes lugares del mundo en los siguientes sectores: energía, servicios financieros, cuidado de la salud, consumo masivo, industriales, y servicios a sectores empresariales, tecnología y telecomunicaciones. WP tiene un control indirecto conjunto, a través de SHERBROOKE HOLDINGS, sobre SAM ARGENTINA. La última controlante de WP, es WP BERMUDA GP.
11. Esta empresa posee las siguientes firmas vinculadas que proveen servicios o llevan a cabo actividades de exportación en Argentina:
12. ALERT GLOBAL MEDIA HOLDINGS, LLC, su actividad económica es la de proveedor de información sobre riesgos y cumplimiento y servicios a compañías que ofrecen servicios financieros. La participación accionaria en esta compañía por parte de WP, es de aproximadamente el 92%. ALERT GLOBAL MEDIA, LLC. ofrece principalmente los siguientes servicios: i) Seminarios en vivo, conferencias y seminarios online sobre el lavado de dinero; ii) Sus sitios web ofrecen el acceso a información sobre los cambios regulatorios, la aplicación de las normas, cobertura de noticias y otras informaciones publicadas por las agencias



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA BLAZ HERRERA
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

reguladoras y otras fuentes; iii) Noticias sobre asuntos regulatorios bancarios, un análisis en profundidad, y una base de datos de resúmenes de los documentos regulatorios para los banqueros, así como el suministro de contenido relevante a través de alertas de correo electrónico y contenido específico en el sitio web; iv) La mayoría de los eventos mencionados precedentemente son de acceso a través de internet. Las partes aclaran, que la información de riesgo y servicios financieros que brinda ALERT GLOBAL MEDIA, LLC. son referidos principalmente al mercado estadounidense. Sólo una proporción marginal de los servicios de ALERT GLOBAL refieren específicamente a las regulaciones financieras y del mercado de capitales argentino. Los clientes de la firma son bancos comerciales, bancos de inversión, sociedades de bolsa, fondos de inversión y compañías de seguros. Sin embargo, el 95% de su negocio proviene de los bancos comerciales. Las partes aclaran que siendo que las actividades de ALERT GLOBAL se encuentran focalizadas en Estados Unidos, la posibilidad de que un fondo de inversión argentino le requiera servicios a ALERT GLOBAL MEDIA, LLC. es remota.

13. ENDURANCE INTERNATIONAL GROUP, es una empresa proveedora de software (cloud-based) y de servicios a pequeñas y medianas empresas, proveyendo también servicios de hosting y gestión de dominios, siendo la participación de WP de aproximadamente el 37,5%.
14. IPARADIGMS HOLDINGS LLC, es una empresa proveedora de soluciones anti-plagio para el mercado académico.
15. ACCRIVA DIAGNOSTICS, INC., (anteriormente funcionando como ITC) es una empresa enfocada principalmente en la fabricación y venta de equipos de prueba y materiales desechables asociados, para medir la coagulación de la sangre y químicos relacionados, en hospitales, consultorios médicos y hogares de pacientes, con una participación aproximada del 64%.
16. MULTI-VIEW, INC., se dedica a las comunicaciones de empresa a empresa (B2B), con una participación aproximada del 87%.
17. SURVITEC GROUP (CAYMAN) ISLANDS LIMITED (CAYMAN), es una empresa dedicada al diseño, fabricación y servicio de equipo de supervivencia y seguridad, proveyendo una amplia gama de productos en los mercados de marina, defensa, aeroespacio y mercado de petróleo y gas, con una participación aproximada del 88%.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA HAZ
SECRETARÍA AJUNTA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

18. TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LIMITED, es una empresa propietaria arrendadora de contenedores de carga intermodal marina, con una participación del 30%.
19. TOTAL SAFETY US, INC.1, es un proveedor de servicios de seguridad integrada y soluciones de cumplimiento a clientes que operan en medios ambientes peligrosos, ofreciendo una serie de servicios integrados, productos, asistencia técnica, incluyendo protección respiratoria, detección y monitoreo de gas, higiene industrial personal de seguridad especializado, protección contra incendios, sistemas de comunicación y asistencia médica y paramédicos. A su vez, controla de manera indirecta a TOTAL SAFETY ARGENTINA S.R.L., una subsidiaria en Argentina que fabrica equipos de medición, navegación y control.
20. Por otra parte, GA es una sociedad constituida en las islas Bermudas. Según lo señalado por las partes, no poseen participación directa en ninguna sociedad argentina, por lo tanto, no se encuentra inscripta en Argentina ni cuenta con número de CUIT, con excepción del control conjunto e indirecto que posee en SAM ARGENTINA. La sociedad controlante de GA, es GENERL ATLANTIC LLC, (en adelante "GA LLC").

I.2.2. Por parte de la empresa vendedora

21. BANCO SANTANDER, es una empresa debidamente constituida de conformidad a las leyes de España, y debidamente inscripta por ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA bajo los términos del Artículo 118 de la Ley de Sociedades Comerciales, sólo a los efectos de poder participar en sociedades locales. Los accionistas que tienen una participación mayor al 5% son: CHASE NOMINEES LTD., con el 6,7%, y STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, con el 5,21%. La actividad de BANCO SANTANDER, es la bancaria, financiera. Realiza toda clase de actividades, operaciones y servicios propios del negocio de banca en general y que le estén permitidas por la legislación vigente. A su vez, la adquisición, tenencia, disfrute y enajenación de toda clase de valores mobiliarios.
22. SAM HOLDING, es una empresa inscripta por ante la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, conforme lo previsto en el Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales. El accionista de SAM HOLDING es BANCO SANTANDER, con una participación del 99,99%.
23. SAM UK es una subsidiaria de propiedad exclusiva de BANCO SANTANDER y es una

Total Safety no generó ingreso alguno en la Argentina en los años fiscales 2012, 2013 y 2014.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dr. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARIA DE TRABAJO
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

empresa holding que no desarrolla actividad alguna en Argentina. A su vez, las partes informan que la firma no controla a ninguna otra empresa que preste actividades en Argentina y tampoco tiene participación accionaria en empresas en Argentina, con excepción de la participación indirecta que detenta en SAM ARGENTINA.

24. Cabe aclarar que SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC, (en adelante "SA; SGIIC"), es una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva que desarrolla su actividad en España. Opera únicamente como empresa holding y no desarrolla actividad alguna en el país. Asimismo, las partes informan que SAM SGIIC no controla ninguna otra sociedad que desarrolle actividades en Argentina.

I.2.3. Empresa Vehículo

25. SHERBROOKE, fue constituida con el fin de poseer la participación indirecta de los inversores en SAM, y a su vez, es de propiedad directa y exclusiva de SHERBROOKE HOLDINGS. Con anterioridad al momento del cierre de la presente operación, se espera que WP y GA posean aproximadamente el 54% y el 46% respectivamente de SHERBROOKE HOLDINGS.

I.2.4. Empresa objeto

26. SAM, es un Fondo Común de Inversión con operaciones en once países de Europa y América Latina (España, Reino Unido, Portugal, Polonia, Alemania, Luxemburgo, Chile, Argentina, Puerto Rico, Brasil y México). SAM es propiedad de BANCO SANTANDER.
27. SAM ARGENTINA era conjuntamente controlada por SANTANDER AM HOLDINGS S.L. (94,9%) y por la ADMINISTRACIÓN DE BANCOS LATINOAMERICANOS SANTANDER S.L. (5,1%), dos subsidiarias españolas de propiedad de BANCO SANTANDER. Ofrece fondos comunes de inversión, que permiten a los inversores diversificar sus inversiones en diferentes regiones, activos y monedas, abarcando todos los segmentos: Mercado Monetario, Renta Fija, Renta variable y Mixto. La empresa objeto no posee ni ha poseído durante los últimos tres años participación o cualquier otro tipo de control sobre una compañía que preste actividades en Argentina, ya sea directa o indirectamente.
28. Asimismo, las partes señalaron que, como parte de la reestructuración del negocio de administración de activos del BANCO SANTANDER, previo al cierre de la Operación, las



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA GAZDAR
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

acciones de SAM ARGENTINA fueron transferidas a SAM UK (94,9%) y a SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. (5,1%), siendo ambas subsidiarias escocesa y española, respectivamente, completamente controladas por SAM INVESTMENT HOLDINGS LIMITED. La venta fue realizada a valor de mercado, según lo determinado por un experto independiente y fue notificada por SAM ARGENTINA según la ley argentina lo requiere.

29. Posteriormente, y luego de la inversión de SHERBROOKE en SAM al cierre la de Operación, SAM ARGENTINA está actualmente controlada conjuntamente por BANCO SANTANDER y los Inversores (a través de SHERBROOKE). Así, WP y GA tienen, indirectamente, aproximadamente el 27% y el 23% respectivamente, de los derechos de voto en SAM y BANCO SANTANDER seguirá poseyendo el 50% restante de los votos en SAM.

II.- ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

30. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
31. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6°, inciso c) de la Ley N° 25.156.
32. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación, supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III.- PROCEDIMIENTO

33. El día 9 de octubre de 2013, las partes de la operación notificaron la operación conforme a lo establecido en el Artículo 8° de la Ley de Defensa de la Competencia.
34. Luego de varias presentaciones efectuadas por las partes, analizada la información suministrada, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el F1, por lo que con fecha 22 de abril de 2014 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó

4
8
C.
8
4



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA BLAZ
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- a correr el día hábil posterior al 16 de abril de 2014 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicha providencia se notificó con fecha 22 de abril de 2014.
35. Con fecha 28 de junio de 2016, y atento lo dispuesto por el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, esta CNDC solicitó a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, mediante nota de estilo, su intervención en relación a la operación de concentración económica objeto del presente expediente.
36. El día 12 de julio de 2016, Marcos Ayerra, Presidente de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, realizó una presentación en relación al requerimiento que se le efectuara en fecha 28 de junio de 2016, manifestando que "...a los fines de solicitarle tenga a bien precisar con mayores detalles la operación de concentración económica que tramita bajo esas actuaciones...".
37. Con fecha 18 de julio de 2016, en virtud de la respuesta brindada por el Presidente de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, y atento lo dispuesto por el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, ésta CNDC remitió a la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES copia certificada del Formulario F1 y solicitó al Presidente de la misma, mediante nota de estilo, su intervención en relación a la operación de concentración económica objeto del presente expediente.
38. El día 18 de agosto de 2016, Marcos Ayerra, Presidente de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, realizó una presentación en relación al requerimiento que se le efectuara en fecha 18 de julio de 2016, informando que "...habiendo tomado intervención la Gerencia de Productos de Inversión Colectiva, y la Gerencia de Emisoras de esta COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, en cuanto al impacto sobre la competencia en el mercado, o sobre el cumplimiento del marco regulatorio al que se encuentran sometidas esas sociedades, ambas dependencias concluyen que...no surgen observaciones que formular como consecuencia de la legislación aplicable en la materia...".
39. Con fecha 2 de noviembre de 2016, las partes notificantes cumplieron lo requerido por esta Comisión Nacional, teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al último enunciado. Dicho vencimiento opera el día 3 de enero de 2017.

IV.- EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COMPETENCIA

IV.1. NATURALEZA DE LA OPERACIÓN Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS

40. Tal como se expuso previamente, la operación notificada consiste en la celebración de un Contrato de Inversión por parte de WP y GA, a través de SHERBROOKE y BANCO SANTANDER, SAM UK, SAM y SAM HOLDING, mediante el cual cada uno de los Inversores adquirirá, tras el cierre, el control conjunto indirecto sobre SAM.
41. A continuación, se presentan las actividades económicas de las empresas afectadas en Argentina que podrían tener una vinculación entre los servicios que prestan:

Sociedad controlada por WP	ALERT GLOBAL MEDIA HOLDINGS, LLC	Proveedor de información sobre riesgos y cumplimiento y servicios a compañías que ofrecen servicios financieros.
Objeto de la operación	SAM ARGENTINA	Ofrece fondos comunes de inversión, que permiten a los inversores diversificar sus inversiones en diferentes regiones, activos y monedas, abarcando todos los segmentos: Mercado Monetario, Renta Fija, Renta variable y Mixto.

42. Desde el punto de vista vertical, podría plantearse una vinculación entre los servicios de riesgo que provee ALERT GLOBAL MEDIA HOLDINGS, LLC respecto de una posible demanda de los mismos por parte de fondos de inversión competidores en Argentina de SAM ARGENTINA.
43. Respecto de estos efectos, cabe indicar que, según la información suministrada por ALERT GLOBAL MEDIA HOLDINGS, LLC sobre este mercado el mismo es de US\$ 100 millones, mientras que la facturación de dicha empresa en Argentina por todo concepto asciende a US\$ 48.320 para su año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2014.
44. Asimismo, las partes informan que existen numerosos competidores en Argentina tales como Wolters Kluwer, Thomson Reuters, Oracle, International Compliance Association, Money Laundering Resource, CPA Audit, Thinking About Crime, Socrates, International Financial Systems, LexisNexis, NICE Systems, Altegrity (by Kroll), Fircosoft y Florida International



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- Banking Association (FIBA) que podrían proveer servicios de información de riesgos.
45. Teniendo en cuenta esta ínfima participación en la provisión de servicios de riesgo así como la que ostenta SANTANDER en los mercados de fondos de inversión (posibles demandantes de servicios de riesgo) que se exponen más abajo, no se considera necesario indagar con mayor profundidad, siendo que fuera de los mismos la presente operación solo genera efectos de conglomerado.
46. El Cuadro 1 que se presenta seguidamente contiene información respecto a la participación de mercado de SAM Argentina y sus principales competidores en el mercado de fondos de inversión, para los últimos tres años.
47. Cabe aclarar que los ingresos de los fondos de inversión se miden teniendo en cuenta los "activos bajo su administración" (Asset under management, AUM). A través de esta modalidad se mide el valor total de mercado de activos financieros que una entidad financiera, tal como un fondo de inversión, administra por cuenta de sus clientes.

Cuadro 1. Participación de mercado de SAM ARGENTINA y principales competidores

% Participación por AUM

	2011	2012	2013
Santander	12.7%	8.7%	6.9%
Schroder	6.6%	6.9%	7.0%
BBVA Francés	6.7%	5.1%	3.2%
HSBC	8.0%	6.4%	5.7%
Itaú	5.0%	5.8%	5.5%
ICBC	6.7%	7.1%	5.6%
Pellegrini	7.8%	9.4%	9.8%
BNP	3.7%	3.9%	3.3%
Galicia	6.7%	7.9%	9.1%
RJ Delta	3.7%	4.3%	5.3%
Otros	32%	35%	39%
Total	100%	100%	100%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por las Partes respecto a datos proporcionados por la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión en el marco del presente expediente

48. Como puede observarse, SAM Argentina tuvo una participación de mercado en descenso y poco significativa, dado que para los últimos dos años no superó el 10%. A continuación, el



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Cuadro 2 detalla los AUM de SAM Argentina y sus competidores para los últimos tres años.

Cuadro 2. AUM de SAM Argentina y principales competidores

AUM (Millones en pesos)

	2011	2012	2013
Santander	3,724	3,93	5,014
Schroder	1,936	3,122	5,137
BBVA Francés	1,97	2,305	2,318
HSBC	2,354	2,891	4,171
Itaú	1,463	2,615	4,044
ICBC	1,949	3,193	4,104
Pellegrini	2,282	4,246	7,117
BNP	1,092	1,743	2,415
Galicia	1,966	3,562	6,631
RJ Delta	1,092	1,93	3,829
Total	29,274	45,141	72,908

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por las Partes respecto a datos proporcionados por la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión en el marco del presente expediente

49. Cabe destacar que en dicho mercado se desempeñan firmas tales como Galicia, Schroder, Pellegrini, HSBC, ICBC, RJ Delta, Itaú y BBVA Banco Francés a las cuales el objeto de la presente operación reconoce como sus principales competidores.
50. De acuerdo a todo lo expuesto, el cambio de naturaleza del control sobre SAM ARGENTINA (de control exclusivo por parte de Banco Santander a control conjunto por parte de Banco Santander y los Inversores), no despierta preocupaciones desde el punto de vista de la competencia.

V. CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

51. Resta analizar un aspecto importante que se refiere a la cláusula de no competencia contenida en la "Cláusula 4.11 NO COMPETENCIA contenida en el Acuerdo de Accionistas", como así también lo referido al Plazo de vigencia y a la Prohibición de Competencia, contenido en la Hoja de Términos Confidencial, Resumen de los Principales Términos y



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA RAZ VERA
SECRETARÍA LEYADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Condiciones de los Contratos de Distribución, suministrado por las partes a los efectos de esta operación.

52. Este tipo de cláusulas, llamadas por la jurisprudencia comparada como "restricciones directamente vinculadas a la operación de concentración" o "restricciones accesorias", cuando son cláusulas que no causan detrimentos a terceros deben considerarse conjuntamente con la misma operación de concentración.
53. Como se ha señalado, siguiendo la jurisprudencia internacional², esta Comisión Nacional ha establecido en numerosos precedentes los requisitos que estas cláusulas inhibitorias de la competencia deben guardar para ser consideradas "accesorias" a la operación de concentración. Dichos requisitos están referidos a su alcance, a su vinculación con la operación, a su necesidad, ámbito geográfico, extensión temporal y al contenido de la misma.
54. Así, con fecha 30 de mayo de 2013 en el Resumen de los Principales Términos y Condiciones de los Contratos de Distribución (Hoja de Términos Confidencial), conforme fs. 719-782, se advierte una cláusula, identificada como Plazo de Vigencia³.
55. En el mismo Resumen de los Principales Términos y Condiciones de los Contratos de Distribución (Hoja de Términos Confidencial), se advierte un párrafo que manifiesta: "Prohibición de Competencia. A partir de la fecha de entrada en Vigencia y hasta una fecha a convenir, el Distribuidor deberá abstenerse de adquirir cualquier entidad o negocio, y de emprender cualquier negocio que se dedique a la administración de activos en el Territorio Previsto... En caso que el Distribuidor conserve el Negocio de Administración de Activos Adquirido o cualquier parte del mismo en virtud de lo dispuesto precedentemente, SAM deberá mantener la exclusividad, en la medida en que ello sea posible, y en todo caso, respecto de todos y cada uno de los productos no elaborados por el Negocio de Administración de Activos Adquirido al momento de su adquisición, en todas las sucursales del Distribuidor del Territorio Previsto que eran consideradas como tales con anterioridad a la

² Commission notice regarding restrictions ancillary to concentrations – (90/C 203/05)

³ Cada uno de los Contratos de Distribución tendrá un plazo de vigencia inicial de 10 años, con 5 prórrogas automáticas de dos años (lo cual representa un posible plazo de vigencia total de 20 años), acordándose que el Distribuidor tendrá el derecho de dejar sin efecto las disposiciones de exclusividad del Contrato de Distribución de que se trate al momento de cualquier renovación automática respecto de cualquier producto (a definir en la documentación definitiva con el fin de reflejar tipos específicos de productos de inversión (por ej., fondos comunes de inversión de gran capitalización)) en cualquier Territorio Previsto en distintos supuestos.

C.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

DR. MARIA JOSE RIVERA
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

adquisición de que se trate⁴.

56. En el Acuerdo de Accionistas, del año 2013 y obrante a fs. 1232/1321, también se advierte la Cláusula 4.11, NO COMPETENCIA⁵.
57. Advirtiéndose entonces que desde el aspecto de la extensión geográfica y de su contenido resulta la cláusula analizada conforme los parámetros que juzga esta Comisión Nacional, se impone efectuar a continuación un análisis del aspecto temporal de la restricción bajo análisis.
58. Para ello, es dable recordar la naturaleza tuitiva y protectora que poseen las cláusulas de no competencia para las partes que celebran una determinada operación.
59. En el presente caso las partes que constituyen el control conjunto de las filiales, firmando Acuerdos de Distribución y de Accionistas y además continuaran con sus respectivas actividades. En este marco el acto de concentración notificado no posee las típicas características de una transferencia de activos en la que claramente se vislumbra un vendedor saliente y un adquirente entrante en un negocio determinado, estando dirigida en esos casos la introducción de una cláusula con restricciones accesorias a proteger al adquirente, ante la posibilidad de que el vendedor conozca las particularidades del negocio

⁴ Para despejar todo tipo de dudas, SAM mantendrá la exclusividad (a) en todos los casos en los que el Negocio de Administración de Activos Adquirido no posea activos de inversión y distribución por sucursales del banco de importancia que sean administrados a través de la red de distribución por sucursales del banco propia del Negocio de Administración de Activos Adquirido, y (b) si las sucursales del Distribuidor no estuvieran físicamente fusionadas bajo la misma bandera (por ej., identificaciones físicas como carteles, nombres o similares) con la red de sucursales del Negocio de Administración de Activos Adquirido"

⁵ Mediante esta Cláusula BANCO SANTANDER se obliga a que, en cada Territorio, hasta lo que suceda primero de los siguientes eventos: el segundo aniversario de la primera fecha en que la suma de los porcentajes proporcionales de la Accionista Santander y sus Afiliadas sea menor al 25% y (ii) la terminación del Contrato de Distribución en el Territorio relevante (la "Fecha de Terminación de la No Competencia"), ni ella ni ninguna de sus Subsidiarias (cada una, una "Entidad Restringida"), sea directa o indirectamente, salvo (A) a través de la Sociedad o de alguna de sus Subsidiarias, o (B) a través de un Negocio de Gestión de Riquezas Autorizado, pero sólo en la medida en que dicho Negocio de Gestión de Riquezas Autorizado sea operado conforme a las restricciones impuesta por el Contrato de Distribución del Territorio relevante, (x) llevar adelante o comenzar a intentar llevar adelante o comenzar una empresa de gestión de activos relacionada con los productos o servicios de igual o similar naturaleza que aquellos distribuidos o provistos en dicho Territorio por la Empresa SAM (con la excepción de Portugal, excepción que regirá hasta el momento en que los pasos aplicables establecidos en el Plan de Restructuración adjunto al Contrato de Inversión respecto de la Empresa SAM en Portugal sean completados) o (y) sin el consentimiento previo otorgado por escrito por el Adquirente, ser titular de un interés (salvo como titular de títulos que confieran no más del 5% de los votos que podrían ser emitidos normalmente en la Asamblea General y que no otorguen derechos de gerenciamiento), o manejar, operar, controlar o suscribir un contrato que resultaría en la creación de una sociedad o empresa conjunta con cualquier Persona que se dedique a la gestión de activos relacionado con los productos o servicios de igual o similar naturaleza que aquellos distribuidos o provistos en dicho Territorio por la Empresa SAM, incluso como consecuencia de la existencia de obligaciones conforme a contratos que entrarían en conflicto con los términos del Contrato de Distribución para dicho Territorio por la Empresa SAM, incluso como consecuencia de la existencia de obligaciones conforme a contratos que entrarían en conflicto con los términos del Contrato de Distribución para dicho Territorio (cada uno de ellos una



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LEYADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

transferido con la consiguiente ventaja que ello conllevaría.

60. Por ello esta Comisión Nacional considera que el tipo de acto y las características del contrato en el que se hallan insertas, son aspectos a tener en cuenta al momento de analizar las cláusulas de no competencia.
61. En primer lugar, esta Comisión les requirió a las partes que informen si hay transferencia de "know how", y en caso de ser afirmativo, en que consiste el mismo. Las partes manifestaron en la presentación del 30 de mayo de 2016 que: "Informamos a esta Comisión que la Cláusula 4.11. PROHIBICION DE COMPETENCIA asegura que Banco Santander realice sus esfuerzos y emplee sus aptitudes exclusivamente a través de SAM y no a través de otros vehículos que puedan competir con SAM en detrimento de la inversión de Sherbrooke. En este sentido, se prevé que dicha obligación de no competencia regirá hasta lo que resulte anterior entre (i) segundo aniversario de la primer fecha en que la participación de Banco Santander (o sus afiliadas) en SAM sea inferior al 25%, o (ii) la finalización del Contrato de Distribución (referido en el siguiente punto). Como resultado de la operación notificada, tal como fue anticipado en la respuesta anterior, confirmamos que ha habido transferencia de know-how, lo cual significa, de acuerdo a ésta Comisión, "el conjunto de invenciones, procesos, formulas o diseños no patentados, o no patentables, que incluyen experiencia y habilidad técnica acumulada, la que puede ser transmitida preferente o exclusivamente, a través de servicios personales".
62. También se le requirió que informen, en relación a la Hoja de Términos Confidencial, Resumen de los Principales Términos y Condiciones, el plazo que se fija para el cumplimiento de la presente Cláusula. Las partes manifestaron en la misma presentación que: "Informamos a esta Comisión que la Cláusula de no competencia establecida en el Acuerdo de Distribución de Argentina regirá hasta lo que resulte anterior entre (i) el segundo aniversario de la primera fecha en que el interés de Banco Santander (o sus afiliadas) en SAM resulte inferior al 25%, o (ii) la terminación del Acuerdo de Distribución de Argentina. Asimismo, informamos que el Acuerdo de Distribución de Argentina regirá por un periodo de 10 años (a contar desde el 17 de diciembre de 2013) con una opción de prórroga por un periodo máximo de 10 años adicionales. Dicho plazo regirá siempre que el Acuerdo de Distribución de Argentina no sea

Empresa Competidora")...".



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA PAZ
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

terminado con anticipación por las partes, según lo establecido en los términos de dicho acuerdo. Como resultado de la operación notificada, tal como fue anticipado en las respuestas anteriores, confirmamos que ha habido transferencia de know-how, lo cual significa, de acuerdo a ésta Comisión, "el conjunto de invenciones, procesos, formulas o diseños no patentados, o no patentables, que incluyen experiencia y habilidad técnica acumulada, la que puede ser transmitida preferente o exclusivamente, a través de servicios personales".

63. En el caso sub examine la integración de BANCO SANTANDER, por un lado, y WP y GA, por el otro, a través de SHEERBROKE, justifica y valida, sin embargo, la cláusula de no competencia con los alcances consignados en el texto antes transcripto como una cláusula restrictiva accesoria y necesaria al fin de la operación que se notifica. Es que si bien la misma abarca durante DIEZ (10) años posterior a la vigencia del contrato (el "Periodo de No Competencia"), renovables por hasta 5 periodos de DOS (2) años cada uno, pudiendo llegar hasta un total de VEINTE (20) años, en lo que respecta a la duración temporal permitida, esta Comisión Nacional, siguiendo los precedentes internacionales, ha considerado que, no existe una pauta absoluta, sino que sostiene que un plazo razonable es aquel que permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los activos y proteger su inversión.
64. En el caso concreto es verdad que el acuerdo de accionistas tiene un plazo estipulado, y que el mismo que se mantendrá vigente hasta tanto lo dispongan los socios o se produzca alguna de las causas de rescisión establecidas en tal acuerdo. Por esta razón, es entendible que durante la vigencia del contrato no compitan. Esta circunstancia demuestra que el verdadero propósito de la cláusula es evitar un conflicto de intereses entre los socios durante el control conjunto. Sin embargo, la prohibición de competencia se extiende aún más allá de la vigencia de la relación entre BANCO SANTANDER, por un lado, y WP y GA, por el otro.
65. No obstante, lo anterior, es dable señalar que recientemente la jurisprudencia federal⁶ comenzó sostener un criterio distinto, respecto de la interpretación y alcance que debe darse a este tipo de "Cláusulas Accesorias". Así es que la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal ha resuelto que las partes contratantes pueden fijar en las cláusulas

⁶Vulcabras S.A. y Otros s/ Apel. Resol. Comisión Nac. Defensa de la Competencia", Sentencia de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal del 14 de julio de 2011; "Clariant Participations Ltd. y Otros c/ Defensa de la Competencia s/ Apel. De Resol. Comisión Nac. De Defensa de la Competencia" Sentencia de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal del 15 de diciembre de 2015.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Mra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

de "No Competencia" y "Confidencialidad", plazos adicionales que excedan la vigencia del contrato marco con base en lo normado en los Artículos 957 y 959 del Código Civil y Comercial de la Nación, constituyendo la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente, garantizado por el Art. 14 de la Constitución Nacional, máxime si no se advierte de manera concreta y fehaciente que esa extensión pudiera provocar un daño al interés general o afectar de alguna u otra manera al mercado cuando en rigor la propia autoridad de Defensa de la Competencia ha concluido que el contrato marco no despierta preocupación para la competencia en ese mercado.

66. Tal es el caso de la operación en análisis, en el que, como ya se mencionara, no se han encontrado elementos que indiquen que las condiciones de competencia actual o potencial puedan ser afectadas negativamente en perjuicio del interés económico general.
67. Esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia considera que resulta adecuado, en esta operación en particular, adoptar la reciente solución jurisprudencial citada por entender que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la misma suerte deberán correr las cláusulas accesorias de dicho contrato, en la medida que se respeten los parámetros mínimos antes señalados, respecto de extensión geográfica, objeto y pauta temporal aplicable.
68. A la luz de las aclaraciones que efectuaran las Partes se advierte que la presente cláusula resulta aceptable debido a la especial posición que ocupa BANCO SANTANDER respecto del negocio objeto de notificación.
69. Como consecuencia de lo anterior, se entiende que tal y como está redactada la Cláusula estudiada no tiene potencial entidad para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

VI. CONCLUSIONES

70. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

71. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Sra. MARIA VICTORIA SAZ VIZCA
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, que consistió en un Contrato de Inversión Modificado y Rectificado de fecha 23 de agosto de 2013, mediante el cual WARBURG PINCUS LLC y sus sociedades vinculadas y GENERAL ATLANTIC LLC y sus sociedades vinculadas y en conjunto denominados "Los Inversores", a través de la sociedad vehículo denominada SHERBROOKE ACQUISITION CORP SPC, por un lado y, BANCO SANTANDER S.A., SAM UK INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SAM INVESTMENT HOLDINGS LIMITED y SANTANDER AM HOLDING, S.L., por otro lado, adquirieron todas ellas tras el cierre, el control conjunto indirecto sobre SANTANDER RIO ASSET MANAGEMENT GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSION S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.

72. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Maria Fernanda Viecens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EXP-S01:0221815/2013 - DICTAMEN N° 1379/2016

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 17 pagina/s.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año 2017

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0221815/2013 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

VISTO el Expediente N° S01:0221815/2013 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación que se notifica en la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, el día 10 de octubre de 2013, consistió en un Contrato de Inversión Modificado y Rectificado de fecha 23 de agosto de 2013, mediante el cual las firmas WARBURG PINCUS LLC y GENERAL ATLANTIC LLC, a través de la firma SHERBROOKE ACQUISITION CORP. SPC, por un lado y de las firmas BANCO SANTANDER S.A., SAM UK INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SAM INVESTMENT HOLDINGS LIMITED y SANTANDER AM HOLDING, S.L., por otro lado, adquirieron todas ellas tras el cierre de la operación, el control conjunto indirecto sobre la firma SAM INVESTMENT HOLDINGS LIMITED y en consecuencia el control conjunto indirecto sobre la firma SANTANDER RÍO ASSET MANAGEMENT GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A.

Que la transacción se llevó a cabo mediante el mencionado “Contrato de Inversión Modificado y Rectificado” con fecha 23 de agosto de 2013.

Que al momento del cierre de la transacción se celebró un Acuerdo de Accionistas respecto de la firma SAM INVESTMENT HOLDINGS LIMITED en el cual las firmas WARBURG PINCUS LLC y GENERAL ATLANTIC LLC tendrán derecho a nombrar a CINCO (5) directores en el Directorio y la firma BANCO SANTANDER S.A. tendrá derecho a nombrar a los restantes CINCO (5) directores, y además las cuestiones reservadas al Directorio, requerirán del voto de la mayoría, incluido el voto favorable

de los directores de las firmas mencionadas.

Que, previo a la operación notificada, la firma BANCO SANTANDER S.A. controlaba indirectamente y de manera exclusiva a la firma SANTANDER RÍO ASSET MANAGEMENT GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A., cuya firma luego del cierre de la transacción será controlada de manera conjunta por las firmas BANCO SANTADER S.A., WARBURG PINCUS LLC y GENERAL ATLANTIC LLC.

Que, conforme surge a foja 794 del expediente mencionado en el visto, el cierre de la operación se llevó a cabo el día 17 de diciembre de 2013.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 1379 de fecha 15 de noviembre de 2016 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de las firmas WARBURG PINCUS LLC y GENERAL ATLANTIC LLC ambas junto con sus sociedades vinculadas, y por medio de las sociedades vehículo, la firma SHERBROOKE ACQUISITION CORP SPC, por un lado y por otro las firmas BANCO SANTANDER S.A., SAM UK INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SAM INVESTMENT HOLDINGS LIMITED y SANTANDER AM HOLDING, S.L., que en conjunto toman el control indirecto de la firma SAM INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, y en consecuencia el control indirecto de la firma SANTANDER RÍO ASSET MANAGEMENT GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de las firmas WARBURG PINCUS LLC y GENERAL ATLANTIC LLC ambas junto con sus sociedades vinculadas, y por medio de las sociedades vehículo, la firma SHERBROOKE ACQUISITION CORP SPC, por un lado y por otro las firmas BANCO SANTANDER S.A., SAM UK INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SAM INVESTMENT HOLDINGS LIMITED y SANTANDER AM HOLDING, S.L., que en conjunto toman el control indirecto de la firma SAM INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, y en consecuencia el control indirecto de la firma SANTANDER RÍO ASSET MANAGEMENT GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 1379 de fecha 15 de noviembre de 2016 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2016-03642169-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.